

Contratto di trattamento dei dati personali

1 Oggetto e durata del trattamento

1.1 Oggetto del Contratto sono i diritti e gli obblighi delle Parti nell'ambito della fornitura di servizi in conformità alla Descrizione del servizio e alle Condizioni generali di contratto (di seguito Contratto principale), nella misura in cui un trattamento di dati personali viene eseguito da IONOS (di seguito Fornitore) in qualità di responsabile del trattamento per il Cliente ai sensi dell'art. 28 RGPD. Ciò comprende tutte le attività che il Fornitore svolge per l'esecuzione dell'ordine e che costituiscono un trattamento commissionato. Ciò vale anche nel caso in cui l'ordine non faccia espressamente riferimento al presente accordo sul trattamento commissionato.

1.2 La durata del trattamento è determinata dall'effettivo trattamento dei dati personali del Committente da parte del Fornitore.

2 Natura e obiettivi del trattamento

2.1 La natura del trattamento comprende tutte le tipologie di trattamento ai sensi del RGPD per l'esecuzione del contratto.

2.2 Le finalità del trattamento sono tutte quelle necessarie per l'erogazione del servizio concordato contrattualmente (si veda anche l'[Allegato 1](#) Descrizione del servizio), in particolare nell'ambito dei servizi cloud, hosting, software as a service (SaaS) e assistenza informatica.

3 Natura dei dati personali e categorie di soggetti interessati

3.1 Il tipo di dati trattati è determinato dal Committente attraverso la scelta del prodotto, la configurazione, l'utilizzo dei servizi e la trasmissione dei dati. Si veda anche la descrizione del servizio [Allegato 1](#).

3.2 Il Committente determina le categorie di soggetti interessati attraverso la scelta del prodotto, la configurazione, l'utilizzo dei servizi e la trasmissione dei dati. Si veda anche la descrizione del servizio nell'[Allegato 1](#).

4 Responsabilità e trattamento su istruzioni documentate

4.1 Nell'ambito del presente contratto, il Committente è l'unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati, in particolare della legittimità della trasmissione dei dati al Fornitore e della legittimità del trattamento dei dati ("Titolare" ai sensi dell'art. 4 n. 7 RGPD). Ciò vale anche per le finalità e le modalità di trattamento disciplinate nel presente contratto.

4.2 Le istruzioni sono inizialmente stabilite dal contratto principale e possono essere successivamente modificate dal Committente per iscritto o in formato elettronico (forma testuale) mediante istruzioni individuali (istruzioni individuali). Le istruzioni verbali devono essere confermate immediatamente per iscritto o in forma di testo. In caso di modifiche proposte, il Fornitore deve informare il Committente degli effetti sui servizi concordati, in particolare sulla possibilità di fornire i servizi, sulle scadenze e sulla remunerazione. Se non si può ragionevolmente prevedere che il Fornitore esegua le istruzioni, il Fornitore ha il diritto di interrompere il trattamento e di dare un preavviso straordinario di risoluzione del contratto. L'obbligo di pagamento del Committente cessa con la cessazione dell'esecuzione da parte del Fornitore. L'irragionevolezza sussiste in particolare se i servizi sono forniti in un'infrastruttura utilizzata da diversi clienti del Fornitore (servizi condivisi) e se una modifica del trattamento non è possibile o non è ragionevole per i singoli clienti.

4.3 Il trattamento dei dati concordato contrattualmente avviene in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un altro Stato contraente dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, a meno che il trasferimento dei dati a Paesi terzi non sia necessario per la fornitura del servizio. In caso di trasferimento a un paese terzo, il Fornitore deve garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 44 e segg. RGPD.

5 Diritti del Committente, obblighi del Fornitore

5.1 Il Fornitore può trattare i dati degli interessati solo sulla base di istruzioni documentate del Committente. Le istruzioni sono stabilite all'inizio del contratto. Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di impartire istruzioni se esiste un caso eccezionale ai sensi dell'articolo 28 par. 3 lett. a) del RGPD (obbligo ai sensi del diritto dell'Unione europea o di uno Stato membro). Se esiste un obbligo di trattamento contrario a un'istruzione, il Fornitore deve informare il Committente del relativo requisito legale prima del trattamento. A meno che la legge in questione non vieti tale informazione a causa di un importante interesse pubblico. Il Fornitore informerà senza indugio il Committente se ritiene che un'istruzione violi la legge applicabile. Il Fornitore può sospendere l'attuazione dell'istruzione fino a quando questa non sia stata confermata o modificata dal

Committente. Le istruzioni saranno documentate dal Committente e conservate almeno per la durata del rapporto contrattuale.

5.2 In considerazione della natura del trattamento, il Fornitore supporterà il Committente, per quanto possibile, con misure tecniche e organizzative adeguate, nell'adempimento delle richieste degli interessati ai sensi del capitolo III del RGPD. Il Fornitore avrà il diritto di richiedere al Committente un compenso ragionevole per questi servizi, nella misura in cui il supporto non sia stato necessario a causa di una violazione della legge o del contratto da parte del Fornitore. Il Fornitore fornirà al Committente informazioni sui costi in anticipo.

5.3 Il Fornitore supporterà il Committente nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione. Il Fornitore avrà il diritto di richiedere al Committente un compenso ragionevole per tali servizi, nella misura in cui il supporto non sia stato richiesto a causa di una violazione della legge o di un inadempimento contrattuale da parte del Fornitore. Il Fornitore fornirà al Committente informazioni sui costi in anticipo.

5.4 Il Fornitore garantisce che ai dipendenti coinvolti nel trattamento dei dati del Committente e alle altre persone che lavorano per il Fornitore è vietato trattare i dati al di fuori dell'ambito dell'istruzione. Inoltre, Il Fornitore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate alla riservatezza o sono soggette a un adeguato obbligo di riservatezza previsto dalla legge. Lo stesso vale per il segreto sociale, per il segreto delle telecomunicazioni e - per la tutela dei segreti dei titolari del segreto professionale. L'obbligo di riservatezza/segretezza sussiste anche dopo la cessazione dell'ordine.

5.5 Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente il Committente qualora venga a conoscenza di violazioni della protezione dei dati personali del Committente. Il Fornitore adotterà le misure necessarie per proteggere i dati e attenuare le possibili conseguenze negative per le persone interessate.

5.6 Il Fornitore provvederà a nominare per iscritto un responsabile della protezione dei dati che svolgerà le sue attività ai sensi degli artt. 38 e 39 RGPD. Un'opzione di contatto sarà pubblicata sul sito web del Fornitore.

5.7 Al termine della fornitura dei servizi di elaborazione, Il Fornitore dovrà, a scelta del Committente, cancellare tutti i dati personali o restituirli al Committente, a meno che non vi sia un obbligo di conservazione dei dati personali ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto applicabile di uno Stato membro o un'altra base di legittimazione. Se il Committente non esercita tale diritto di scelta, la cancellazione si considera concordata. Se il Committente sceglie di restituire i dati, il Fornitore può chiedere un ragionevole risarcimento. Il Fornitore fornirà in anticipo al Committente le informazioni sui costi.

5.8 Se una persona interessata avanza richieste di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 82 del RGPD, Il Fornitore supporterà il Committente nella difesa di tali richieste nell'ambito delle sue possibilità. Il Fornitore può richiedere un compenso ragionevole per questo, nella misura in cui le richieste di risarcimento danni non si basano su una violazione della legge o su una violazione del contratto da parte del Fornitore.

6 Obblighi del Committente

6.1 Il Committente è tenuto a informare immediatamente e integralmente il Fornitore se durante l'esecuzione dell'ordine scopre errori o irregolarità in merito alle disposizioni sulla protezione dei dati.

6.2 In caso di risoluzione, il Committente si impegna a cancellare i dati personali che ha memorizzato nei Servizi prima della risoluzione del contratto.

6.3 Su richiesta del Fornitore, il Committente nominerà una persona di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati.

7 Richieste di parti interessate

Il Fornitore informa immediatamente il Committente di qualsiasi richiesta proveniente da una parte interessata. Non risponde personalmente alla richiesta, a meno che non sia stato autorizzato a farlo dal Committente. Tenendo conto della natura del trattamento, il Fornitore assiste Il Committente nell'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste degli interessati di esercitare i propri diritti. Nell'esecuzione dei suoi compiti, il Fornitore si attiene alle istruzioni del Committente. Il Fornitore non è responsabile se il Committente non risponde alla richiesta dell'interessato o non risponde correttamente o tempestivamente.

8 Misure per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 RGPD

8.1 Il Fornitore adotta misure tecniche e organizzative adeguate nel proprio ambito di responsabilità per garantire che il trattamento avvenga in conformità ai requisiti del RGPD e garantisca la protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato. Il Committente adotterà misure tecniche e organizzative adeguate nella sua area di responsabilità in conformità all'articolo 32 del RGPD per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi in relazione al Trattamento su base permanente.

8.2 Le attuali misure tecniche e organizzative del Fornitore possono essere visualizzate su questo [link](#). Il Fornitore precisa che le misure tecniche e organizzative elencate nel link sono solo descrizioni di natura tecnica che non devono essere considerate parte del presente Accordo.

8.3 Il Fornitore dovrà gestire una procedura per la verifica periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza del Trattamento ai sensi dell'articolo 32 par. 1 lett. d) del RGPD.

8.4 Il Fornitore adeguerà le misure adottate nel tempo all'evoluzione dello stato dell'arte e della situazione di rischio. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare le misure tecniche e organizzative adottate, a condizione che il livello di protezione ai sensi dell'art. 32 del RGPD non venga compromesso.

9 Prove e verifiche

9.1 Il Fornitore fornirà al Committente tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 28 RGPD e, in singoli casi, consentirà l'esecuzione di verifiche - comprese le ispezioni - da parte del Committente o di un altro revisore incaricato dal Committente. Il Fornitore avrà il diritto di richiedere un accordo di riservatezza al Committente e al revisore da esso incaricato, il che non impedirà tuttavia al Committente di fornire egli stesso prove all'autorità di vigilanza competente. Il Fornitore può rifiutare come revisori concorrenti diretti del Committente o persone che lavorano per concorrenti diretti del Committente.

9.2 Come prova di conformità agli obblighi di cui all'articolo 28 del RGPD, la certificazione esistente in conformità alla norma ISO 27001 è di norma sufficiente per il Committente. Il Fornitore rende disponibile il certificato in vigore sul proprio sito web.

9.3 Se il Committente avanza dubbi giustificati sulla base di indicazioni fattuali circa la sufficienza o l'applicabilità delle certificazioni di cui sopra, o se lo giustificano episodi particolari ai sensi dell'articolo 33 (1) del RGPD in connessione con l'esecuzione del trattamento commissionato per il Committente, quest'ultimo può effettuare ispezioni in loco. Tali ispezioni possono essere effettuate durante il normale orario di lavoro senza interrompere indebitamente le operazioni commerciali, di solito previa notifica (a meno che non risulti necessaria un'ispezione senza notifica perché altrimenti lo scopo dell'ispezione verrebbe messo a repentaglio). Il diritto di ispezione del Committente mira a verificare il rispetto degli obblighi che incombono su un Responsabile del trattamento ai sensi del RGPD e del presente Contratto. Il Fornitore dovrà partecipare attivamente all'esecuzione dell'ispezione.

9.4 Il Fornitore può richiedere un compenso ragionevole per le informazioni e le azioni di supporto, nella misura in cui il controllo non sia stato richiesto a causa di una violazione della legge o del contratto da parte del Fornitore. Il Fornitore fornirà in anticipo al Committente le informazioni sui costi.

10 Subappaltatori (ulteriori responsabili del trattamento)

10.1 Il Committente concede al Fornitore l'autorizzazione generale ad avvalersi di ulteriori responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD per l'esecuzione del contratto.

10.2 Gli ulteriori responsabili del trattamento attualmente utilizzati sono elencati nell'[Allegato 2](#). Il Committente acconsente al loro utilizzo.

10.3 Il Fornitore informerà il Committente qualora intenda apportare una modifica in merito all'utilizzo o alla sostituzione di ulteriori Responsabili del trattamento. Il Committente può opporsi a tali modifiche.

10.4 L'obiezione alla modifica prevista può essere sollevata solo su base fattuale con il Fornitore entro 14 giorni dal ricevimento delle informazioni sulla modifica. In caso di obiezione, Il Fornitore può, a propria discrezione, fornire il servizio senza la modifica prevista o - se la fornitura del servizio senza la modifica prevista non è ragionevole per il Fornitore - interrompere il servizio interessato dalla modifica nei confronti del Committente entro un periodo ragionevole (almeno 14 giorni) dal ricevimento dell'obiezione. L'obbligo di pagamento del Committente cessa al momento dell'interruzione del servizio da parte del Fornitore.

10.5 Se Il Fornitore conferisce ordini a ulteriori Responsabili del trattamento, è tenuto a trasferire i propri obblighi di protezione dei dati ai sensi del presente Contratto all'ulteriore Responsabile del trattamento. Il Fornitore dovrà garantire, in particolare mediante controlli periodici, che gli altri incaricati del trattamento rispettino le misure tecniche e organizzative.

11 Responsabilità e risarcimento danni

11.1 Nel caso in cui una persona interessata faccia valere una richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 82 RGPD, le Parti si impegnano a sostenersi reciprocamente e a contribuire al chiarimento dei fatti sottostanti.

11.2 Le disposizioni in materia di responsabilità concordate tra le Parti nel contratto principale per la fornitura di servizi si applicano anche ai reclami derivanti dal presente accordo di trattamento commissionato e nel rapporto interno tra le Parti per i reclami da parte di terzi ai sensi dell'art. 82 del RGPD, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente.

12 Durata del contratto, varie

12.1 Il contratto inizia con la stipula da parte del Committente. Esso termina con la fine dell'ultimo contratto con il rispettivo numero di cliente. Nel caso in cui un'elaborazione commissionata abbia ancora luogo dopo la fine del presente accordo, le disposizioni di questi accordi si applicano fino all'effettiva fine dell'elaborazione.

12.2 Il Fornitore può modificare il contratto a sua discrezione con un preavviso ragionevole. In particolare, il Fornitore si riserva espressamente il diritto di modificare unilateralmente il presente Contratto in caso di modifiche giuridiche significative in relazione al presente Contratto. Il Fornitore informerà separatamente il Committente dell'importanza della modifica prevista e gli concederà un periodo di tempo ragionevole per presentare obiezioni. Nell'avviso di modifica, Il Fornitore deve indicare al Committente che la modifica diventerà effettiva se Il Committente non si oppone entro il termine stabilito. In caso di obiezione da parte del Committente, Il Fornitore avrà un diritto straordinario di risoluzione.

12.3 Il Committente riconosce il presente accordo come parte dei [termini e condizioni](#) contrattuali per il/i prodotto/i da lui prenotato/i. In caso di contraddizioni, le disposizioni del presente accordo sul trattamento commissionato prevalgono sulle disposizioni del contratto principale. L'eventuale invalidità di singole parti del presente contratto non pregiudica la validità del resto del contratto.

12.4 Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da e in relazione al presente contratto è la sede legale del Fornitore. Ciò vale

con riserva di qualsiasi foro competente esclusivo previsto dalla legge. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di legge della Repubblica Federale Tedesca.

12.5 Qualora i dati del Committente presso il Fornitore siano messi in pericolo da pignoramenti o sequestri, da procedure di insolvenza o di concordato o da altri eventi o misure di terzi, il Fornitore è tenuto a informare immediatamente il Committente. Il responsabile del trattamento informerà immediatamente tutte le persone responsabili in questo contesto che la sovranità e la proprietà dei dati spetta esclusivamente al Committente in quanto <<titolare del trattamento>> ai sensi del RPGD.

Versione 1.2
Stato: 12/2023

Il presente documento è disponibile online al seguente indirizzo:
<https://www.ionos.it/terms-gtc/contratto-di-trattamento-dei-dati-personali/>



Applicazione Mobile IONOS

IONOS SE • 2026

- PRIVACY
- AZIENDA
- CENTRO ASSISTENZA
- COMMUNITY